



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DO 1ª JUÍZO SUBSTITUTO DA
1ª VF DE BLUMENAU – SANTA CATARINA.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 5012227-71.2018.404.7205
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: ESTADO DE SANTA CATARINA

ESTADO DE SANTA CATARINA, já qualificado nos autos, vem perante Vossa Excelência, por intermédio de sua procuradora infrafirmada, requerer a juntada da informação prestada pelo Sr. Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, a qual dá conta das medidas adotadas pela pasta em atendimento às condicionantes acordadas no presente feito.

Solicita-se prazo adicional para a juntada de informações no tocante às condicionantes atinentes à infraestrutura e saúde, a carga de outras secretarias.

Nesses termos, pede deferimento.

Florianópolis, 23 de novembro de 2023

Vanessa Valentini
Procurador(a) do Estado
OAB/SC Nº 21.142



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



**Ofício n. 975-SDC-GABC-2023.
Processo SGPe DC 3348/2023.**

Florianópolis, 22 de novembro de 2023.

Senhora Procuradora,

Em atenção ao Ofício PROCONT/NUAJ/PGE n° 029889/2023, datado de 20 de novembro do presente ano, o qual solicita informações referente ao cumprimento das condicionantes aceitas pelo Estado de Santa Catarina em favor da comunidade indígena para a operacionalização da Barragem de José Boiteux, venho relatar o que segue:

1. Desobstrução e melhoria das estradas:

Resposta: No que tange a desobstrução e melhorias das estradas, informamos que esta é de competência da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, visto que, o art. 40, inc. II da Lei Complementar n° 741, de 12 de junho de 2019, descreve que *“administrar e implementar projetos e executar construções, reconstruções, restaurações, melhoramentos, conservações, operações, manutenções, adequações de capacidade e ampliações relativos à infraestrutura de transporte rodoviário, ciclovitário e de pedestres, bem como edificações e obras de interesse do Estado, incluídas as edificações e obras que não estejam compreendidas na competência da SPAF.”*

Nesse teor, entende-se que a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, com base nas suas competências, prestará melhores informações a respeito do pleito.

2. Equipe de atendimento de saúde em postos 24 horas:

Resposta: No que tange à este tópico, a Secretaria de Estado da Saúde detém a capacidade de fornecer informações detalhadas. Contudo, é relevante salientar que foi disponibilizada uma ambulância estadual para a SESAI, que possui a competência legal para prestar assistência aos indígenas. Ademais, o fornecimento de medicamentos foi encaminhado integralmente para a SESAI.

3. Três barcos para atendimento da comunidade:



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



Resposta: Quanto aos barcos requeridos, informo que foram alocados três barcos para a comunidade indígena, entretanto, o Cacique Presidente não aceitou receber, pois informou à época que não queria barcos. Mesmo com a recusa, as embarcações foram deixadas no ginásio à disposição deles, mas visto que não foi feito uso, foram removidos do local.

No dia 19 de outubro deste ano, foi disponibilizada uma embarcação motorizada do Corpo de Bombeiros com condutor para atender a Comunidade Indígena, conforme requerido pelo Cacique Presidente, Sr. Setembrino, porém, devido às ocorrências de grande volumes de chuvas nessa última semana, a embarcação foi recolhida para socorro das vítimas.

Visto que no momento não há embarcação na região, nesta segunda-feira, em reunião com a Prefeitura de José Boiteux, há a possibilidade de celebração de um convênio entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Proteção e Defesa Civil e o Município de José Boiteux para disponibilizar embarcação com motor, dois pilotos e materiais de salvação que será operada pelos Bombeiros Militar voluntários da Região de Ibirama.

4. Ônibus para atendimento da comunidade até a cidade:

Resposta: Informamos que o processo de licitação destinado à contratação de serviços de transporte não obteve propostas, resultando, assim, na ausência de interessados. Portanto, a comunidade está atualmente sendo assistida com um veículo tipo Ducato e motorista disponibilizados pela Secretaria de Estado da Assistência Social e da Mulher, o qual permanecerá em operação até que ocorra a desmobilização do plano.

5. Água potável na aldeia e 6. Fornecimento de cestas básicas:

Resposta: O Plano de Contingência para ocorrências hidrológicas (relacionadas à água e chuvas) e geológicas (envolvendo terra e deslizamentos) na Comunidade Indígena - Barragem Norte foi acionado no dia 4 de outubro de 2023, por meio do processo SGPe DC 2719/2023, e permanece em vigor até o presente momento. Desta forma são distribuídas três cestas básicas para cada família, considerando a composição média de quatro membros por cesta, e até a presente data, foram distribuídas um total de 5.858 cestas básicas e 58.760 litros de água, com recursos usados da própria Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
GABINETE DO SECRETÁRIO**



Por fim, informo que neste momento há uma equipe de servidores da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil fazendo a entrega dos Itens de Assistência Humanitária (Cestas Básicas e Água Potável).

7. Ficou acordado que após as comportas serem fechadas algumas casas ficarão submersas e por esse motivo deverão ser construídas novas casas para essas famílias, em local seguro e longe do nível do rio.

Quanto a promessa de casa para as famílias atingidas, conforme o Termo de Audiência contida nos eventos 253, anexo 2 e 281, presente nos autos do processo nº 5012227-71.2018.404.7205, o compromisso de residências foi firmado pelo Secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, sendo assim, o competente para a prestação de informações à respeito da demanda.

Diante do exposto, nos colocamos à disposição para eventuais questionamentos que se façam necessários a respeito da presente demanda.

Atenciosamente,

Coronel Armando
Luiz Armando Schroeder Reis
Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil

A Senhora,
VANESSA VALENTINI
Procuradora do Estado
Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina
NESTA



Assinaturas do documento



Código para verificação: **A8W8I1R8**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ ARMANDO SCHROEDER REIS (CPF: 499.XXX.807-XX) em 22/11/2023 às 18:29:31

Emitido por: "SGP-e", emitido em 03/01/2023 - 13:46:33 e válido até 03/01/2123 - 13:46:33.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RENfMjAwMzNfMDAwMDMzNDhfMzM1MF8yMDIzX0E4VzhJMVl4> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **DC 00003348/2023** e o código **A8W8I1R8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.